

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

KES RAYUAN NO: 10000-075-0049-2022

Antara

SARA ELENA BINTI RAZIF

PERAYU

lwn

MOHAMED REZAL BIN ABDUL AZIZ

RESPONDEN

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

KES MAL NO: 10207-075-0448-2020

Antara

SARA ELENA BINTI RAZIF

PERAYU

lwn

MOHAMED REZAL BIN ABDUL AZIZ

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) Pada 10 Julai 2023 / 28 Jamadilawal 1445H]

Kes Rayuan No.: 10000-075-0049-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Permohonan Pengkomitan - Seksyen 151(1)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Ahmad Badri bin Haji Idris*
(Tetuan Ahmad Nurul & Ass.)

Peguam Syarie Responden : *Majdah binti Musa*
(Tetuan Nailah Ramli & Partners)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam rayuan ini merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Mahkamah Bicara) yang diberikan pada 1/6/2019 dalam kes Mal No. 10207-075-0448-2020. Dalam kes tersebut YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (YA Hakim Bicara) telah memutuskan seperti berikut:-

- 1) Mahkamah menolak permohonan komital yang dipohon oleh pihak Pemohon.*
- 2) Mahkamah memerintahkan bahawa kos ditanggung oleh pihak masing-masing.*

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden berkahwin pada 11/11/2011 di Petaling Jaya, Selangor dan telah bercerai pada 27/3/2017 di Shah Alam, Selangor. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak Perempuan yang bernama Serena Rebea (No.Mykid: 130927-10-2834) (*selepas ini dirujuk sebagai "anak tersebut"*).

[3] Melalui satu perintah bagi kes Mal No: 10200-028-0624-2013 yang telah diputuskan pada Pada 26/12/2016, anak tersebut berada dalam jagaan Perayu selaku ibu kandung dengan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Responden selaku bapa kandung pada minggu pertama (1) dan minggu ketiga (3) pada hari sabtu dan ahad pada setiap bulan.

[4] Lanjutan daripada tuntutan tersebut, pada 26/6/2018 melalui kes Mal No: 10400-038-0412-2018, Perayu telah mendapat satu perintah Interim Injeksi ke atas Responden bagi tidak membenarkan Responden bermalam dengan anak tersebut. Merujuk muka surat 17 Rekod Rayuan, Hakim Bicara telah membuat Perintah seperti berikut:

- 1 *Bahawa Responden tidak dibenarkan dan/atau dihalang untuk mengakses dan/ atau bermalam denga napa-apa cara ke atas seorang anak Perempuan yang bernama Serena Rabeea binti Mohamed Rezal (No. Mykid:130927-10-2834) berdasarkan kepada kecederaan dan kemudaratan yang telah berlaku dan juga berdasarkan kepada perintah Perlindungan Sementara yang telah dikeluarkan pada 16/5/2018 sementara menunggu siasatan mengikut Seksyen 14 Akta Seksual Kanak-Kanak 2017.*
- 2 *Kemungkiran Responden mematuhi Perintah ini boleh dikenakan hukuman sebagai satu penghinaan kepada Mahkamah.*
3. *Perintah ini berserta Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Perakuan Segera hendaklah diserahkan kepada Responden atau Peguam Syarie Responden dalam tempoh empat belas hari (14) selepas perintah ini dimeterai oleh Mahkamah.*
4. *Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini sehingga tindakan berkenaan tuntutan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak, Saman No:10400-025-0402-2018 diputuskan oleh Mahkamah atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini.*

[5] Merujuk muka surat 19 Rekod Rayuan, Responden telah memohon untuk mengeneipkan Perintah Interim Injeksi tersebut melalui Permohonan Kes No: 10400-099-0478-2018 namun telah ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia ini pada 21/11/2018. Ini bermakna terma-terma di dalam Perintah Interim Injeksi tersebut adalah kekal sehingga kes induk Saman Ubah Penghakiman kes No: 10400-025-0402-2018 dibicarakan dan diputuskan.

[6] Sementara menunggu kes induk Saman Ubah Penghakiman diputuskan, Responden telah memfailkan satu permohonan Perintah Interim kes No: 10207-099-0306-2019 pada 30/5/2019 bagi anak tersebut diperintahkan menjalani sesi terapi dan Mahkamah telah membenarkannya melalui perintah bertarikh 7/10/2019, Merujuk muka surat 20 Rekod Rayuan, Hakim Bicara telah membuat Perintah seperti berikut:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon.*
2. *Mahkamah Memerintahkan anak bernama Serena Rabeea binti Mohamed Rezal (No. Surat Beranak: CX 12482)(selepas ini dikenali sebagai anak tersebut) menjalani sesi terapi dan kaunseling oleh pakar kanak-kanak di mana-mana hospital kerajaan yang dipilih oeh Responden dan hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.*
3. *Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau ahli keluarga Responden memberikan kerjasama untuk membawa anak tersebut hadir dan melengkapinya tanpa gagal pada setiap sesi terapi dan kaunseling mengikut tempoh terapi dan kaunseling yang ditetapkan oleh pakar yang telah dipilih.*
4. *Mahkamah memerintahkan apa-apa kos rawatan yang timbul daripada sesi kaunseling tersebut hendaklah ditanggung oleh Pemohon.*
5. *Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon diberikan akses berjumpa atau bersama anak tersebut dalam sesi terapi dan kaunseling sekiranya diperlukan dalam rawatan tersebut sahaja.*
6. *Mahkamah memerintahkan Saman Kes No: 10400-025-0402-2018 digantung prosiding sehingga sesi terapi dan kaunseling tersebut selesai dan setelah laporan rawatan dikeluarkan oleh pakar yang berkenaan.*
7. *Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.*

[7] Merujuk muka surat 1 Rekod Rayuan, Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Untuk Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab Secara Ex-parte melalui Permohonan No.: 10207-075-0448-2020. Lanjutan daripada itu, satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan terhadap Responden pada 15/10/2020 (muka surat 26 Rekod Rayuan) kerana gagal, enggan dan/atau cuai untuk mematuhi serta melanggar para 5 Penghakiman yang diputuskan pada 7/10/2019.

[8] Notis Tunjuk Sebab tersebut telah diserahkan kepada Responden pada 18/11/2020 merujuk affidavit penyampaian (muka surat 28 Rekod Rayuan). Responden telah memfailkan affidavit jawapan yang diikrarkan pada 18/3/2021 (muka surat 32 – 39 Rekod Rayuan) bagi menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut.

[9] Seterusnya, Perayu telah memfailkan Affidavit Balasan bertarikh 26/4/2021 (muka surat 54 - 61 Rekod Rayuan). Kemudian pihak Perayu telah memfailkan hujah bertulis bertarikh 19/11/2021 (muka surat 73 – 127 Rekod Rayuan). Hujahan bertulis Responden pula bertarikh 22/11/2021 (muka surat 128 - 222 Rekod Rayuan).

[10] YA Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak permohonan Perayu untuk Komital yang dikemukakan sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan (2) di atas. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan.

ALASAN RAYUAN

[11] Perayu memplidkan tujuh (7) Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung pada halaman 253-254 Rekod Rayuan. Secara asasnya, bagi alasan

pertama Perayu menyatakan kekhilafan YA Hakim Bicara dari sudut fakta dan undang-undang apabila menolak Permohonan Komital Perayu sedangkan Responden telah melanggar para 5 Perintah bertarikh 7/10/2019.

[12] Bagi alasan kedua YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila :

- i- Menerima sahaja perbuatan Responden yang datang pada sesi rawatan 27/5/2020, sedangkan Responden tahu kehadiranannya tidak diperlukan. Alasan Responden adalah bagi memastikan Perayu/Pemohon tidak membatalkan temujanji pakar dengan sewenang-wenangnya. Tindakan Responden dengan sendirinya telah melanggar para 5 perintah tersebut. Responden juga memberi alasan terlalu rindukan anak tersebut kerana tidak berpeluang berhari raya dengan anak tersebut di samping membawa coklat kegemaran dan kiriman duit raya.
- ii- Bersetuju dengan niat Responden yang kononnya tidak berniat untuk melanggar Perintah tersebut apabila Responden berlalu pergi setelah pemberian Responden kepada anak tersebut ditolak mentah-mentah oleh Perayu/Pemohon sedangkan semua fakta-fakta berkenaan niat boleh direka dan dicipta serta merupakan “afterthought”.
- iii- Mengklasifikasikan perbuatan Responden pada 27/5/2020 tidak disifatkan dan dianggap di dalam lingkungan “ suatu pelanggaran yang besar yang dilakukan oleh Responden” dan Keputusan tersebut telah mewujudkan satu anggapan undang-undang [presumption of law] yang bahaya iaitu walaupun pelanggaran undang-undang

telah berlaku tetapi ia bergantung kepada niat. Niat ialah pengecualian “exception” kepada tindakan pelanggaran kepada sesuatu perintah dan boleh menyebabkan “floodgate” kepada semua perintah Mahkamah untuk tidak dipatuhi selepas daripada ini, jika amalan ini diterima pakai.

ISU

[13] Merujuk kepada alasan-alasan Rayuan yang telah diujahkan oleh kedua-dua pihak, terdapat satu (1) isu yang berbangkit untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menerima alasan tunjuk sebab kepada pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[14] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti notis dan alasan rayuan, rekod rayuan serta hujah pihak-pihak. Dapatan kami alasan rayuan Perayu adalah isu sama yang saling berkaitan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kami rangkumkan semua alasan rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menerima alasan tunjuk sebab kepada pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Responden.**

[15] Merujuk kepada permohonan Perayu, Responden didakwa telah gagal mematuhi Perintah bertarikh 7/10/2019 seperti berikut:

5. *Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon diberikan akses berjumpa atau bersama anak tersebut dalam sesi terapi dan kaunseling sekiranya diperlukan dalam rawatan tersebut sahaja.*

[16] Bagi memutuskan isu-isu ini, ulasan awal kami terarah kepada isu Notis Tunjuk Sebab yang telah dikeluarkan kepada Responden pada m/s 26 – 27 Rekod Rayuan yang menyatakan seperti berikut:-

*“Kepada **MOHAMED REZAL BIN ABDUL AZIZ (NO KP: 730910-14-53350)** Responden yang dinamakan di atas yang beralamat di No.28, Jalan Nirwani 39, Taman Nirwana 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan.*

*Ambil perhatian bahawa kebenaran telah diberi untuk Notis Tunjuk Sebab ini, anda dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada hari **Rabu** pada **28hb. Oktober 2020** pada jam **9.00 pagi** untuk menunjukkan sebab kepada Mahkamah mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara atau dikenakan denda mengikut seksyen 151 dan/atau seksyen 244 Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana gagal, enggan dan/ atau cuai untuk mematuhi serta melanggar Para 5 Penghakiman Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang bertarikh **28hb Disember, 2018** melalui **Saman No: 10207-075-00448-2020** (selepas ini disebut sebagai “Perintah tersebut”) setelah gagal dan/atau enggan melaksanakan terma para 5 Perintah tersebut.”*

[17] Berdasarkan Notis tersebut, kami dapati ia tidak menyatakan tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Responden. Dalam hal ini, kami berpandukan kepada kes **Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar, dalam kes Rayuan No:10000-036-0058-2015, (belum dilaporkan)**, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor antara lain menyatakan –

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan ulasan Hakim Bicara

ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaan pelanggaran perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaan fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran perenggan (g) adalah di luar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara."

[18] Kami berpendapat walaupun kes sebegini bukanlah suatu kes jenayah tetapi bersifat separa jenayah yang mana pertuduhan yang dikenakan terhadap Responden perlulah dibuat secara jelas dan terperinci. Dengan itu kami perkukuhkan panduan yang telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes ***Baidura binti Bahari*** [supra] tersebut.

[19] Kami juga menarik perhatian pihak-pihak berkenaan panduan yang telah diberikan oleh Panel Rayuan Syariah dalam kes ***Nurul Amin Bin Abdullah Lwn. Farah Adibah Binti Ismail, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-099-0055-2018 (belum dilaporkan)***, dan kes ***Ahmed Mahfuz Bin Ahmed Hariri lwn Nahda Farah Kosai Binti Mohd Zihin, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-075-0130-2019*** bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu notis tunjuk sebab mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;
- iii. Tarikh pelanggaran perintah; dan
- iv. Bentuk pelanggaran perintah.

[20] Pada hemat kami, elemen-elemen ini perlu disentuh dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab memandangkan tujuan Notis dikeluarkan adalah untuk membolehkan Responden menunjukkan sebab atau alasan mengapa Responden tidak boleh dikenakan hukuman pengkomitan atas alasan telah melakukan pelanggaran perintah mahkamah. Oleh itu, bentuk pelanggaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlu diperincikan bagi membolehkan Responden membuat pembelaan seadilnya. Oleh kerana persoalan ini tidak diulas oleh YA Hakim Bicara, maka menjadi tanggungjawab kami untuk memberikan teguran dan panduan.

[21] Berdasarkan autoriti-authoriti di atas, kami berpuashati bahawa Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan tidak memenuhi kriteria sebagaimana panduan yang diberikan dalam kes-kes yang telah dinyatakan. Hal ini kerana Notis tersebut hanya merujuk kepada terma 5 Perintah bertarikh 7/10/2019 di dalam kes Saman No: 10207-075-0448-2020 tanpa memperincikan mengenai peruntukan undang-undang yang diguna pakai sama ada seksyen 151 (1)(a)(aa) atau seksyen 229 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tarikh serta cara atau bentuk pelanggaran yang dikatakan telah dilakukan oleh Perayu di dalam Notis tersebut. Kegagalan ini menjadikan dakwaan Perayu kabur, tidak jelas dan tidak pasti (*ambiguous*) dan bersifat *fasidah*.

[22] Sungguhpun begitu, dalam konteks kes di hadapan kami ini Responden telah menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang terkandung dalam Afidavit Jawapan Responden pada muka surat 32 - 53 Rekod Rayuan. Alasan-alasan tersebut kemudiannya telah diujahkan oleh pihak-pihak dalam rayuan ini yang memerlukan kami membuat ulasan lanjut.

[23] Kami berpuas hati tarikh-tarikh yang dinyatakan wujudnya pelanggaran ini yang memberi kesan kepada semua pihak termasuklah isu-isu yang melibatkan pelaksanaan perintah hadanah yang tidak dinafikan turut terjejas dan menjadi lebih sukar. Keadaan ini tentunya menuntut kerjasama daripada kedua-dua pihak untuk memastikan kebajikan anak tidak terkesan.

[24] Pada hemat kami YA Hakim Bicara telah memberi pertimbangan yang wajar kepada alasan tersebut memandangkan ia melibatkan keselamatan dan kemudahan ke atas anak yang sepatutnya menjadi keutamaan pihak-pihak. Kami turut bersetuju bahawa terma-terma yang menjadi pertikaian, kedua-dua pihak hendaklah memberikan kerjasama dan bersikap tolak ansur dalam pelaksanaan perintah tersebut. Justeru, adalah sesuatu yang tidak adil untuk meletakkan kesalahan kepada Responden semata-mata.

[25] Kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa dalam kes-kes pengkomitan tanggungjawab YA Hakim Bicara bukan setakat untuk memutuskan sama ada berlaku ketidakpatuhan kepada terma-terma perintah yang berkaitan semata-mata, tetapi perlu juga mempertimbangkan sebab yang membawa kepada ketidakpatuhan tersebut. Bagi menyokong dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Zetty binti Zabir lwn Mohammed Rafi bin Mohamed Yaacob [2013] JH36(1) 161* di mana Panel Rayuan Syariah antara lain menyatakan yang kami petik:

“Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran/keingkaran mematuhi perintah Mahkamah. Kami ingin memberi panduan di sini bahawa di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keingkaran, tetapi juga perlu memutuskan sama ada patut Penghutang

Penghakiman dikomitkan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keengkaran mematuhi perintah.”

Dalam hal ini, kami berpendapat YA Hakim Bicara bertindak betul apabila memberikan perhatian kepada sebab ketakpatuhan ini sebagaimana ulasannya pada perenggan[16],[17],[18], [19],[20] dan [21] Alasan Penghakiman.

[26] Pada hemat kami juga YA Hakim Bicara telah mengambil sikap berhati-hati dalam mempertimbangkan hukuman komital terhadap Responden. Sebarang keputusan yang melibatkan tindakan pengkomitan kepada seseorang bapa bakal memberikan kesan besar kepada anak. Merujuk kepada hukum Syarak, kami tegaskan bahawa isu dan masalah anak hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa sepertimana yang dinyatakan kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juzuk 2 1415/1995 halaman 234:-

إن لكل من الحضانة والمخضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المخضون أقوى من الحضانة

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[27] Dalam kes *Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila Binti Ibrahim 9(2004) CLJ (Sya) 392* Mahkamah telah mengingatkan YA Hakim Bicara supaya lebih berhati-hati dalam kes yang melibatkan tindakan pengkomitan dengan menyatakan:-

“Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan berhati-hati”.

[28] Berdasarkan ulasan-ulasan ini, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara betul dalam keputusannya apabila menerima tunjuk sebab Responden dan menolak permohonan komital setelah membuat penilaian wajar kepada sebab

ketidakpatuhan. Justeru, tiada keperluan untuk kami campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

[29] Responden pula mempertahankan tindakan YA Hakim Bicara itu dengan menyatakan bahawa Responden tidak melakukan pelanggaran perintah yang dikeluarkan Mahkamah Yang Mulia ini. Oleh itu, Tindakan Responden berjumpa , berswafoto dan memberikan coklat dan duit Raya adalah kerana merindui dan telah lama tidak berjumpa dan tidak berhari raya dengan anak tersebut.

[30] Dalam penghakimannya, YA Hakim Bicara telah bersetuju dengan jawapan tunjuk sebab yang diberikan oleh Responden merujuk Rekod Rayuan muka surat 245-246 yang menyatakan punca pelanggaran pada tarikh 30/4/2020 jam 9.30 pagi dan 27/5/2020 jam 1.50 petang yang didakwa adalah disebabkan kerinduan seorang bapa terhadap anak tunggalnya setelah sekian lama tidak berjumpa. Berswafoto dengan anak kandung sendiri tidak dilarang serta bukan satu perbuatan yang melanggar mana-mana terma penghakiman. Selain itu wujudnya masalah komunikasi antara pihak-pihak juga turut menyumbang kepada kegagalan perintah dilaksanakan sebaiknya.

[31] Responden pula berhujah, untuk memutuskan sesuatu pengkomitan ia tidak harus bersandarkan kepada pengakuan berlakunya pelanggaran kepada perintah persetujuan tersebut sahaja, tetapi Mahkamah juga seharusnya membuat penilaian kepada sebab-sebab berlakunya pelanggaran tersebut. Dalam konteks kes ini, ia berpunca daripada rasa rindu seorang ayah yang tidak berjumpa dengan anak sekian lama dan tidak berhari raya bersama anak tersebut.

[32] Pada hemat kami, fakta berkenaan berlakunya pelanggaran sudah tidak menjadi pertikaian memandangkan ia telah diakui oleh Responden. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan Responden bahawa sebab-sebab kepada

berlakunya pelanggaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Adalah tidak adil untuk mengkomitkan Responden hanya berdasarkan pengakuannya semata-mata tanpa menilai sebab musabab yang membawa kepada pelanggaran tersebut.

[33] Adalah menjadi prinsip yang telah mantap bahawa soal kebajikan anak-anak perlu diutamakan berbanding dengan soal hak ibu dan bapa ke atas anak yang dipertikaikan sepertimana yang dinyatakan dan dijelaskan di dalam kitab Fiqh As-Sunnah, di perenggan (26).

[34] Berdasarkan autoriti-autoriti yang dinyatakan kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menerima alasan Responden. Sukacita kami mengingatkan pihak-pihak sebagai ibu bapa, selain daripada perlu memastikan kebajikan serta kemaslahatan anak-anak sentiasa terjaga, kedua-dua pihak juga sewajarnya mencari jalan terbaik agar perintah yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan teratur bagi memastikan hubungan anak dengan pihak-pihak selaku ibu bapa tidak terjejas.

[35] Sungguhpun kami bersetuju supaya Responden tidak dikomitkan ke penjara, namun ini tidak bermakna tanggungjawab Responden selaku pihak yang diberi hak lawatan dan akses untuk memastikan kemaslahatan anak diutamakan dan hubungan mesra dengan anak tidak diambil mudah. Adalah sesuatu yang malang sekiranya anak tersebut yang merupakan amanah Allah SWT menjadi mangsa kepada permusuhan dan dendam antara pihak-pihak

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam Kes Mal No.: 10207-075-0448-2020 pada 1/6/2019 **DIKEKALKAN**.
3. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh,

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor